



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herianto Alias Heri Bin Sukri (alm);
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 09 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gunung Pandak RT. 036 Rw.004 Ds. Kademangan Kec. Pagelaran Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Herianto Alias Heri Bin Sukri (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;

Terdakwa didampingi penasihat hukum M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokat / Penasehat Hukum dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penunjukan Penetapan Ketua Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 66/Pid.Sus/2024 /PN Sby tanggal 08 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 08 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERIANTO ALIAS HERI BIN SUKRI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERIANTO ALIAS HERI BIN SUKRI (ALM) berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 3,14$ (tiga koma empat belas) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing :
 - 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +1,05 (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya,
 - 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,46 (nol koma empat enam) gram beserta pembungkusnya,
 - 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya,
 - 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya,
 - 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat)gram beserta pembungkusnya,
 - 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,33 (nol koma tiga tiga)gram beserta pembungkusnya,

Halaman 2 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat +0,28 (nol koma dua delapan)gram.
- b. 5 (lima) potong sedotan.
- c. 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri.
- d. 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 5 Pro warna hitam beserta simcardnya.
- e. 1 (satu) lembar bukti pengiriman (Resi) dari Kantor Pos KCP Pagelaran Kab. Malang Prov. Jatim

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- f. Uang hasil penjualan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara tertulis tertanggal 19 Pebruari 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

Bahwa ia Terdakwa HERIANTO Alias HERI BIN SUKRI (ALM) pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat di rumah Dsn Gunung Pandak Rt. 036 Rw. 004 Ds. Kademangan Kec. Pagelaran Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat disuatu tempat lain yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari penangkapan RICKY NOVIYANTO Bin SUGENG HARIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Dsn Gunung Pandak Rt. 036 Rw. 004 Ds. Kademangan Kec. Pagelaran Kab. Malang, Saksi TRI NOFRIYANTO, SH (Polri) dan Saksi SANDY DIKJAYA FITROH (Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERIANTO Alias HERI BIN SUKRI (ALM).
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total + 3,14 (tiga koma empat belas) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing : 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +1,05 (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,46 (nol koma empat enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,28 (nol koma dua delapan) gram, Uang hasil penjualan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) potong sedotan, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 5 Pro warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) lembar bukti pengiriman (Resi) dari Kantor Pos KCP Pagelaran Kab. Malang Prov. Jatim yang merupakan milik dan dalam penguasaan terdakwa serta disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total + 3,14 (tiga koma empat belas) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing (0,33 gram, 1,05 gram, 0,46 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,28 gram) beserta bungkusnya dengan cara membeli kepada MAHFUD (Lapas Tulungagung) (DPO) dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan dengan pembayaran di belakang/setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu + 3(tiga)

Halaman 4 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Sby



gram dari MAHFUD (Lapas Tulungagung) (DPO) yang ditutup dengan tissue dan di lakban hitam yang diranjau di Pinggir jalan Ds. Talok Kec. Turen Kab. Malang, dengan total harga Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pecah/bagi menjadi 8 (delapan) bungkus dengan maksud untuk terdakwa jual;

- Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada RICKI NOVIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat $\pm$ 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 yang dikirim melalui Kantor Pos KCP Pagelaran Kab. Malang Prov. Jawa Timur, sedangkan sisanya sebanyak 7(tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat total + 3,14 (tiga koma empat belas) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing (0, 33 gram, 1,05 gram, 0,46 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,28 gram) beserta bungkusnya tersebut belum laku terjual dan telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menjual/mengedarkan Narkoba jenis Sabu adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Barang bukti Narkoba, No.Lab.: 08495/NNF/2023, A.n.; Terdakwa HERIANTO Alias HERI BIN SUKRI (ALM), sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik didapatkan hasil bahwa barang bukti Nomor : 28789/2023/NFF s/d 287985/2023/NFF- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HERIANTO Alias HERI BIN SUKRI (ALM) pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat di rumah Dsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Pandak Rt. 036 Rw. 004 Ds. Kademangan Kec. Pagelaran Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat disuatu tempat lain yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan RICKY NOVIYANTO Bin SUGENG HARIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Dsn Gunung Pandak Rt. 036 Rw. 004 Ds. Kademangan Kec. Pagelaran Kab. Malang, Saksi TRI NOFRIYANTO, SH (Polri) dan Saksi SANDY DIKJAYA FITROH (Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERIANTO Alias HERI BIN SUKRI (ALM).
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total + 3,14 (tiga koma empat belas) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing : 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +1,05 (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,46 (nol koma empat enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,28 (nol koma dua delapan) gram, Uang hasil penjualan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) potong sedotan, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 5 Pro warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) lembar bukti pengiriman (Resi) dari Kantor Pos KCP Pagelaran Kab. Malang Prov. Jatim yang merupakan milik dan dalam penguasaan terdakwa serta disimpan oleh terdakwa;

Halaman 6 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total + 3,14 (tiga koma empat belas) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing (0,33 gram, 1,05 gram, 0,46 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,28 gram) beserta bungkusnya dengan cara membeli kepada MAHFUD (Lapas Tulungagung) (DPO) dengan harga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan dengan pembayaran di belakang/setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu + 3(tiga) gram dari MAHFUD (Lapas Tulungagung) (DPO) yang ditutup dengan tissue dan di lakban hitam yang diranjau di Pinggir jalan Ds. Talok Kec. Turen Kab. Malang, dengan total harga Rp. 3.300.000.-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Barang bukti Narkotika, No.Lab.: 08495/NNF/2023, A.n.; Terdakwa HERIANTO Alias HERI BIN SUKRI (ALM), sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik didapatkan hasil bahwa barang bukti Nomor : 28789/2023/NFF s/d 287985/2023/NFF.- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANDY DIKJAYA FITROH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 7 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota dari Kepolisian RI;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama – sama dengan Saksi TRI NOFRIYANTO, SH (Polri) berawal dari penangkapan RICKY NOVIYANTO Bin SUGENG HARIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Dsn Gunung Pandak Rt. 036 Rw. 004 Ds. Kademangan Kec. Pagelaran Kab. Malang, Saksi TRI NOFRIYANTO, SH (Polri) dan Saksi SANDY DIKJAYA FITROH (Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total + 3,14 (tiga koma empat belas) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing : 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +1,05 (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,46 (nol koma empat enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,28 (nol koma dua delapan) gram, Uang hasil penjualan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) potong sedotan, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 5 Pro warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) lembar bukti pengiriman (Resi) dari Kantor Pos KCP Pagelaran Kab. Malang Prov. Jatim yang merupakan milik dan dalam penguasaan terdakwa serta disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memperoleh barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total + 3,14 (tiga koma empat belas) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing (0,33 gram, 1,05 gram, 0,46 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,28 gram) beserta bungkusnya dengan cara membeli kepada MAHFUD (Lapas

Halaman 8 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Sby



Tulungagung) (DPO) dengan harga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan dengan pembayaran di belakang/setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu + 3(tiga) gram dari MAHFUD (Lapas Tulungagung) (DPO) yang ditutup dengan tissue dan di lakban hitam yang diranjau di Pinggir jalan Ds. Talok Kec. Turen Kab. Malang, dengan total harga Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah/bagi menjadi 8 (delapan) bungkus dengan maksud untuk terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada RICKI NOVIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat $\pm$ 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 yang dikirim melalui Kantor Pos KCP Pagelaran Kab. Malang Prov. Jawa Timur, sedangkan sisanya sebanyak 7(tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total + 3,14 (tiga koma empat belas) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing (0, 33 gram, 1,05 gram, 0,46 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,28 gram) beserta bungkusnya tersebut belum laku terjual dan telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TRI NOFRIYANTO, SH, (keterangan dibacakan) ;

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota dari Kepolisian RI;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama – sama dengan Saksi SANDY DIKJAYA FITROH (Polri) berawal dari penangkapan RICKY NOVIYANTO Bin SUGENG HARIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di rumah Dsn Gunung Pandak Rt. 036 Rw. 004 Ds. Kademangan Kec. Pagelaran Kab. Malang, Saksi TRI NOFRIYANTO, SH (Polri) dan Saksi SANDY DIKJAYA FITROH (Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total + 3,14 (tiga koma empat belas) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing : 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +1,05 (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,46 (nol koma empat enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,28 (nol koma dua delapan) gram, Uang hasil penjualan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) potong sedotan, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 5 Pro warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) lembar bukti pengiriman (Resi) dari Kantor Pos KCP Pagelaran Kab. Malang Prov. Jatim yang merupakan milik dan dalam penguasaan terdakwa serta disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memperoleh barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total + 3,14 (tiga koma empat belas) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing (0,33 gram, 1,05 gram, 0,46 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,28 gram) beserta bungkusnya dengan cara membeli kepada MAHFUD (Lapas Tulungagung) (DPO) dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan dengan pembayaran di belakang/setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu + 3(tiga) gram dari MAHFUD (Lapas Tulungagung)

Halaman 10 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Sby



(DPO) yang ditutup dengan tissue dan di lakban hitam yang diranjau di Pinggir jalan Ds. Talok Kec. Turen Kab. Malang, dengan total harga Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah/bagi menjadi 8 (delapan) bungkus dengan maksud untuk terdakwa jual.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada RICKI NOVIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat $\pm$ 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 yang dikirim melalui Kantor Pos KCP Pagelaran Kab. Malang Prov. Jawa Timur, sedangkan sisanya sebanyak 7(tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total + 3,14 (tiga koma empat belas) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing (0, 33 gram, 1,05 gram, 0,46 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,28 gram) beserta bungkusnya tersebut belum laku terjual dan telah dilakukan penyitaan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai surat ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara hasil Pemeriksaan Barang bukti Narkotika, No.Lab.: 08495/NNF/2023, A.n.; Terdakwa HERIANTO Alias HERI BIN SUKRI (ALM), sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik didapatkan hasil bahwa barang bukti Nomor : 28789/2023/NFF s/d 287985/2023/NFF.- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan RICKY NOVIYANTO Bin SUGENG HARIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.30



WIB bertempat di rumah Dsn Gunung Pandak Rt. 036 Rw. 004 Ds. Kademangan Kec. Pagelaran Kab. Malang, Saksi TRI NOFRIYANTO, SH (Polri) dan Saksi SANDY DIKJAYA FITROH (Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERIANTO Alias HERI BIN SUKRI (ALM);

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total + 3,14 (tiga koma empat belas) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing : 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +1,05 (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,46 (nol koma empat enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,28 (nol koma dua delapan) gram, Uang hasil penjualan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) potong sedotan, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 5 Pro warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) lembar bukti pengiriman (Resi) dari Kantor Pos KCP Pagelaran Kab. Malang Prov. Jatim yang merupakan milik dan dalam penguasaan terdakwa serta disimpan oleh terdakwa;.
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total + 3,14 (tiga koma empat belas) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing (0,33 gram, 1,05 gram, 0,46 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,28 gram) beserta bungkusnya dengan cara membeli kepada MAHFUD (Lapas Tulungagung) (DPO) dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan dengan pembayaran di belakang/setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu + 3(tiga) gram dari MAHFUD (Lapas Tulungagung) (DPO) yang ditutup dengan tissue dan di lakban hitam yang diranjau di Pinggir jalan Ds. Talok Kec. Turen Kab. Malang, dengan total harga Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga



ratus ribu rupiah) selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pecah/bagi menjadi 8 (delapan) bungkus dengan maksud untuk terdakwa jual;

- Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada RICKI NOVIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat $\pm$ 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 yang dikirim melalui Kantor Pos KCP Pagelaran Kab. Malang Prov. Jawa Timur, sedangkan sisanya sebanyak 7(tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat total + 3,14 (tiga koma empat belas) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing (0, 33 gram, 1,05 gram, 0,46 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,28 gram) beserta bungkusnya tersebut belum laku terjual dan telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual/mengedarkan Narkoba jenis Sabu adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat total + 3,14 (tiga koma empat belas) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing :
 - 1(satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat +1,05 (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya,
 - 1(satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat +0,46 (nol koma empat enam) gram beserta pembungkusnya,
 - 1(satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya,
 - 1(satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya,
 - 1(satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat)gram beserta pembungkusnya,
 - 1(satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat +0,33 (nol koma tiga tiga)gram beserta pembungkusnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat +0,28 (nol koma dua delapan)gram.
- b. 5 (lima) potong sedotan.
- c. 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri.
- d. 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 5 Pro warna hitam beserta simcardnya.
- e. 1 (satu) lembar bukti pengiriman (Resi) dari Kantor Pos KCP Pagelaran Kab. Malang Prov. Jatim;
- f. Uang hasil penjualan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan RICKY NOVIYANTO Bin SUGENG HARIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat dirumah Dsn Gunung Pandak Rt. 036 Rw. 004 Ds. Kademangan Kec. Pagelaran Kab. Malang, Saksi TRI NOFRIYANTO, SH (Polri) dan Saksi SANDY DIKJAYA FITROH (Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERIANTO Alias HERI BIN SUKRI (ALM);
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkoba jenis sabu dengan berat total + 3,14 (tiga koma empat belas) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing : 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat +1,05 (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat +0,46 (nol koma empat enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat)gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat +0,28 (nol koma dua delapan) gram, Uang hasil penjualan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) potong sedotan, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 5 Pro warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) lembar bukti pengiriman (Resi) dari Kantor Pos KCP Pagelaran Kab. Malang Prov. Jatim yang merupakan milik dan dalam penguasaan terdakwa serta disimpan oleh terdakwa;.

Halaman 14 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kronologisnya terdakwa memperoleh barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total + 3,14 (tiga koma empat belas) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing (0,33 gram, 1,05 gram, 0,46 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,28 gram) beserta bungkusnya dengan cara membeli kepada MAHFUD (Lapas Tulungagung) (DPO) dengan harga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan dengan pembayaran di belakang/setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu + 3(tiga) gram dari MAHFUD (Lapas Tulungagung) (DPO) yang ditutup dengan tissue dan di lakban hitam yang diranjau di Pinggir jalan Ds. Talok Kec. Turen Kab. Malang, dengan total harga Rp. 3.300.000.-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah/bagi menjadi 8 (delapan) bungkus dengan maksud untuk terdakwa jual;
- Berita Acara hasil Pemeriksaan Barang bukti Narkotika, No.Lab.: 08495/NNF/2023, A.n.; Terdakwa HERIANTO Alias HERI BIN SUKRI (ALM), sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik didapatkan hasil bahwa barang bukti Nomor : 28789/2023/NFF s/d 287985/2023/NFF.- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 15 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif kesatu, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum (natuurlijke persoon) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan dan mendudukkan orang sebagai terdakwa dan atas pertanyaan Majelis tentang Identitasnya orang yang didudukkan sebagai terdakwa tersebut telah memberikan keterangan tentang Identitasnya dan Identitas yang diterangkan tersebut adalah Herianto Alias Heri Bin Sukri (alm) bersesuaian satu dengan lainnya sebagai mana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sehingga tidak terdapat atau tidak terjadi tentang kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke- 37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku atau perbuatan diatas disebutkan adalah perbuatan yang bersifat alternatif yaitu *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh pelaku/terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya persesuaian Keterangan saksi, Keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan RICKY NOVIYANTO Bin SUGENG HARIYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.30

Halaman 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Sby



WIB bertempat di rumah Dsn Gunung Pandak Rt. 036 Rw. 004 Ds. Kademangan Kec. Pagelaran Kab. Malang, Saksi TRI NOFRIYANTO, SH (Polri) dan Saksi SANDY DIKJAYA FITROH (Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HERIANTO Alias HERI BIN SUKRI (ALM);

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total + 3,14 (tiga koma empat belas) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing : 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +1,05 (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,46 (nol koma empat enam) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,28 (nol koma dua delapan) gram, Uang hasil penjualan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) potong sedotan, 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 5 Pro warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) lembar bukti pengiriman (Resi) dari Kantor Pos KCP Pagelaran Kab. Malang Prov. Jatim yang merupakan milik dan dalam penguasaan terdakwa serta disimpan oleh terdakwa;.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kronologisnya terdakwa memperoleh barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total + 3,14 (tiga koma empat belas) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing (0,33 gram, 1,05 gram, 0,46 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,34 gram, 0,28 gram) beserta bungkusnya dengan cara membeli kepada MAHFUD (Lapas Tulungagung) (DPO) dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan dengan pembayaran di belakang/setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu + 3(tiga) gram dari MAHFUD (Lapas Tulungagung) (DPO) yang ditutup dengan tissue dan di lakban hitam yang diranjau di Pinggir jalan Ds. Talok Kec. Turen Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, dengan total harga Rp. 3.300.000.-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pecah/bagi menjadi 8 (delapan) bungkus dengan maksud untuk terdakwa jual;

- Berita Acara hasil Pemeriksaan Barang bukti Narkoba, No.Lab.: 08495/NNF/2023, A.n.; Terdakwa HERIANTO Alias HERI BIN SUKRI (ALM), sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik didapatkan hasil bahwa barang bukti Nomor : 28789/2023/NFF s/d 287985/2023/NFF.- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan menjual dan membeli Narkoba golongan I bukan tanaman dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau tidak berwenang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang terkandung dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan pertama telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, maka Terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- a. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total + 3,14 (tiga koma empat belas) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing :
 - 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +1,05 (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya,
 - 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,46 (nol koma empat enam) gram beserta pembungkusnya,
 - 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya,
 - 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya,
 - 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat)gram beserta pembungkusnya,
 - 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,33 (nol koma tiga tiga)gram beserta pembungkusnya,
 - 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,28 (nol koma dua delapan)gram.
- b. 5 (lima) potong sedotan.
- c. 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri.
- d. 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 5 Pro warna hitam beserta simcardnya.
- e. 1 (satu) lembar bukti pengiriman (Resi) dari Kantor Pos KCP Pagelaran Kab. Malang Prov. Jatim;
- f. Uang hasil penjualan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Herianto Alias Heri Bin Sukri (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika golongan I"* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total + 3,14 (tiga koma empat belas) gram beserta bungkusnya dengan berat masing-masing :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +1,05 (satu koma nol lima) gram beserta pembungkusnya,
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,46 (nol koma empat enam) gram beserta pembungkusnya,
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya,
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya,
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,34 (nol koma tiga empat) gram beserta pembungkusnya,
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta pembungkusnya,
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat +0,28 (nol koma dua delapan) gram.
 - b. 5 (lima) potong sedotan.
 - c. 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri.
 - d. 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 5 Pro warna hitam beserta simcardnya.

Halaman 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) lembar bukti pengiriman (Resi) dari Kantor Pos KCP Pagelaran Kab. Malang Prov. Jatim;

Dirampas untuk dimusnahkan;

f. Uang hasil penjualan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., dan Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Video Conference dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

ttd

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hery Marsudi, S.H., M.H.